



P U T U S A N

Nomor 168 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara *tindak pidana* dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut

Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SUWANTO alias AN' bin ABDUL KARIM ;
Tempat lahir	:	Perawang ;
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun/20 Januari 197
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya KM. 06 R' RW. 006 Toko Dita F Copy, Kelurahan Pera Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUWANTO alias ANTO KARIM bin ABDUL KARIM
pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Mei
2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 sampai
dengan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012
sampai dengan tahun 2013 bertempat di areal Gudang Tissue PT. Pindo Deli dalam
lokasi PT. IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan,
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di SP blok 4 PT. Pindo Deli dalam lokasi PT. IKPP Perawang terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya *tissue* yang ada di dalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Kali Besar Raya Utama (KBRU) selaku perantara antara PT. Pindo Deli dengan pihak Asuransi *Export* Indonesia yang ditindaklanjuti dengan survey ke lokasi kejadian. Pihak PT. Pindo Deli Perawang pada awalnya melakukan klaim atas kerusakan bangunan, peralatan atau mesin dan stok *tissue* sebanyak 1.906,656 ton namun pada tanggal 19 November 2012 pihak KBRU menerima data tambahan yang disampaikan atas stok *tissue* yang terbakar sebanyak 1.010 ton. Jumlah tambahan tonase yang disampaikan PT. Pindo Deli Perawang tersebut belum disahkan oleh pihak asuransi sehingga masih menjadi milik PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 pihak PT. KBRU mengundang 5 (lima) peserta lelang yang salah satunya adalah PD. Sumber Bumi yang dipimpin oleh Kov Jokowi alias Kov. Kov yang berdomisili di Jakarta menghubungi Subatman alias Robert selaku perwakilannya di Perawang untuk melakukan survey di PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan survey tersebut disepakati bahwa harga akhir yang pantas untuk ditawarkan kepada PT. KBRU adalah senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Kov sebesar lebih kurang 2 % atau senilai Rp36.360.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didasarkan kemungkinan adanya calon pembeli yaitu Nganiman alias Akiong. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Kov mengajukan penawaran senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada KBRU dan pada tanggal 10 Desember 2012 PD. Sumber Bumi dinyatakan sebagai pemenang tender berdasarkan surat dari KBRU dengan nomor surat No. Ref 0177/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012. Pembayaran atas tender tersebut dilakukan oleh Nganiman alias Akiong untuk PT. Pindo Deli Perawang atas nama PD. Sumber Bumi melalui Bank BCA pada tanggal 11 Desember 2012. Kemudian PT. KBRU pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan surat pengambilan *salvage fire claim*-Pindo Deli Perawang dengan surat no. ref 0182/12/2012 dan selanjutnya PD. Sumber Bumi menghubungi pihak pembeli Nganiman alias Akiong untuk menguasai pengambilan barang tersebut, secara resmi diinformasikan oleh Nganiman alias Akiong bahwa pengambilan barang tersebut agar dikuasakan kepada Terdakwa SUWANTO yang sejak awal memang berniat melakukan tender namun karena perusahaannya tidak mendapat undangan lelang maka Terdakwa memakai nama PD. Sumber Bumi dan meminjam dana kepada Nganiman alias Akiong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tender tersebut, lalu dibuatlah Surat Kuasa dari Kov Jokowi kepada SUWANTO tertanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dikirimkan bersama Surat Pengantar asli dari KBRU kepada Nganiman alias Akiong. Surat kuasa tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa hanya diperbolehkan mengambil jumlah dan jenis barang sesuai dengan surat dari KBRU dan wajib ada persetujuan pihak PT. Pindo Deli Perawang, selanjutnya segala macam hal dan biaya yang terjadi di lapangan, setelah pengambilan barang menjadi tanggung jawab penuh penerima kuasa;

Terdakwa melakukan pengambilan sisa *tissue* yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Said Ramadani yang bertugas membuat surat ijin masuk dan surat ijin penimbangan terhadap mobil PD. Sumber Bumi yang akan melakukan pemuatan *tissue* bekas kebakaran milik PT. Pindo Deli Perawang yang berada di area SP 4 blok 4 dalam lokasi PT. IKPP Perawang. Untuk pemuatan *tissue* tersebut Terdakwa mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari Siva Kumar Parsuraman alias Siva alias Kumar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mr. Hsu dari PT. Pindo Deli Perawang Terdakwa membawa Surat Pengantar Pengambilan Barang dan Surat Kuasa bermaksud memasukkan mobil ke dalam area PT. Pindo Deli Perawang, Said Ramadani membuat Surat Ijin Masuk mobil disertai penjelasan bahwa pengambilan *tissue* bekas kebakaran di area blok 4 PT. Pindo Deli Perawang melalui *lotus note* yang ditembuskan kepada Mr. Hsu Chih Hoa, Siva Kumar lalu mengarahkan pengambilan *tissue* tersebut pada bagian mana saja. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan *tissue* bekas kebakaran tersebut Haripin Nababan ditugaskan oleh Siva Kumar untuk mengecek apakah mobil dari PD. Sumber Bumi telah masuk lokasi SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang, apabila mobil telah masuk maka Said Ramadani atau Haripin Nababan membuat Surat Ijin Masuk Mobil dan Surat Ijin Timbangan Kosong atas mobil yang akan memuat *tissue* bekas kebakaran, selanjutnya mobil diarahkan ke lokasi pemuatan yaitu SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya Siva Kumar menginstruksikan agar Said Ramadani atau Haripin Nababan mengarahkan operator *Forklift* untuk mengangkat *tissue* bekas kebakaran, lalu dibuat Pas Barang Keluar (PBK) secara manual untuk ditandatangani oleh Mr. Liu atau Mr. Huang Ting Seng atau Ganeshan, setelah ditandatangani PBK manual tersebut diberikan kepada sopir untuk diserahkan kepada *security* yang berada di gerbang PT. Pindo Deli Perawang. Berikutnya dilakukan penimbangan terhadap *tissue* bekas kebakaran yang dimuat dalam mobil, lalu hasil timbangan beserta *scalling* tiket diserahkan oleh Said Ramadani atau Haripin Nababan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Stevani atau Marta untuk dibuat Pas Barang Keluar (PBK) *system* untuk ditandatangani oleh Sukiman, Siva Kumar, Huang Teng Hsiang atau Chuang Ming Jung. Selanjutnya PBK *system* tersebut difotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar PBK *system* asli dan fotokopinya diberikan kepada sopir dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *System* diberikan kepada Said Ramadan atau Eko dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *system* untuk Siva Kumar ;

Bahwa Terdakwa setelah mengambil *tissue* berupa *tissue roll* dengan kondisi kering, basah, lembab maupun koyak lalu menyimpan *tissue* tersebut di gudang bekas pupuk yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pengangkutan *tissue* tersebut menggunakan sarana mobil *dump truck*, mobil *tronton* dan mobil *loss bak*. Bahwa dalam pelaksanaannya mobil yang Terdakwa kirim untuk memuat *tissue* tidak hanya mengambil *tissue* bekas kebakaran yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang namun juga *tissue* yang berada di jalan antara Gudang I dan Gudang II, di jalan antara Gudang 2 dan Gudang 3, di jalan antara Gudang 3 dan Gudang 4, di gudang C dekat pelabuhan, di dalam Gudang I dan gudang *Converting* yang seluruhnya bukan *tissue* bekas kebakaran dalam area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan klaim awal yang diajukan oleh PT. Pindo Deli Perawang seharusnya jumlah *tissue* hasil kebakaran yang diperbolehkan untuk diambil hanya sebanyak 1.906,656 ton ataupun jika berdasarkan data pada tanggal 19 November 2012 yang menyebutkan tambahan sebanyak 1.010 ton maka jumlah maksimum *tissue* yang dapat diambil adalah 2.917 ton. Setelah *tissue* yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang dimuat oleh PD. Sumber Bumi, Terdakwa tetap mengambil *tissue* milik PT. Pindo Deli Perawang dengan memasukkan mobil untuk mengambil *tissue* sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan *tissue* tersebut, secara berturut-turut sejak 20 Desember 2012 sampai dengan 06 Mei 2013 hingga diperoleh jumlah sebanyak 5.707 (lima ribu tujuh ratus tujuh) ton *tissue*. Jumlah 5707 ton tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh Terdakwa selaku pemenang lelang seberat 2.917 ton maka jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton dengan harga per ton Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT. Pindo Deli Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp6.765.750.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual sebagian *tissue* tersebut secara eceran dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUWANTO alias ANTO KARIM bin ABDUL KARIM pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di areal Gudang Tissue PT. Pindo Deli dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di SP blok 4 PT. Pindo Deli dalam lokasi PT. IKPP Perawang terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya *tissue* yang ada di dalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Kali Besar Raya Utama (KBRU) selaku perantara antara PT. Pindo Deli dengan pihak Asuransi *Export* Indonesia yang ditindaklanjuti dengan survey ke lokasi kejadian. Pihak PT. Pindo Deli Perawang pada awalnya melakukan klaim atas kerusakan bangunan, peralatan atau mesin dan stok *tissue* sebanyak 1906,656 ton namun pada tanggal 19 November 2012 pihak KBRU menerima data tambahan yang disampaikan atas stok *tissue* yang terbakar sebanyak 1.010 ton. Jumlah tambahan tonase yang disampaikan PT. Pindo Deli Perawang tersebut belum disahkan oleh pihak asuransi sehingga masih menjadi milik PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 pihak PT. KBRU mengundang 5 (lima) peserta lelang yang salah satunya adalah PD. Sumber Bumi yang dipimpin oleh Kov Jokowi alias Kov. Kov yang berdomisili di Jakarta menghubungi Subatman alias Robert selaku perwakilannya di Perawang untuk melakukan *survey* di PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan *survey* tersebut disepakati bahwa harga akhir yang pantas untuk ditawarkan kepada PT. KBRU adalah senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Kov sebesar lebih kurang 2% atau senilai Rp36.360.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didasarkan kemungkinan adanya calon pembeli yaitu Nganiman alias Akiong. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Kov mengajukan penawaran senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada KBRU dan pada tanggal 10 Desember 2012 PD. Sumber Bumi dinyatakan sebagai pemenang tender berdasarkan surat dari KBRU dengan nomor surat No. Ref 0177/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012. Pembayaran atas tender tersebut dilakukan oleh Nganiman alias Akiong untuk PT. Pindo Deli Perawang atas nama PD. Sumber Bumi melalui Bank BCA pada tanggal 11 Desember 2012. Kemudian PT. KBRU pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan surat pengambilan *salvage fire claim* – Pindo Deli Perawang dengan surat no. ref 0182/12/2012 dan selanjutnya PD. Sumber Bumi menghubungi pihak pembeli Nganiman alias Akiong untuk menguasai pengambilan barang tersebut, secara resmi diinformasikan oleh Nganiman alias Akiong bahwa pengambilan barang tersebut agar dikuasakan kepada Terdakwa SUWANTO yang sejak awal memang berniat melakukan tender namun karena perusahaannya tidak mendapat undangan lelang maka Terdakwa memakai nama PD. Sumber Bumi dan meminjam dana kepada Nganiman alias Akiong untuk mendapatkan tender tersebut, lalu dibuatlah Surat Kuasa dari Kov Jokowi dja kepada SUWANTO tertanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dikirimkan bersama Surat Pengantar asli dari KBRU kepada Nganiman alias Akiong. Surat kuasa tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa hanya diperbolehkan mengambil jumlah dan jenis barang sesuai dengan surat dari KBRU dan wajib ada persetujuan pihak PT. Pindo Deli Perawang, selanjutnya segala macam hal dan biaya yang terjadi di lapangan, setelah pengambilan barang menjadi tanggung jawab penuh penerima kuasa.

Terdakwa melakukan pengambilan sisa *tissue* yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Said Ramadani yang bertugas membuat surat ijin masuk dan surat ijin penimbangan terhadap mobil PD. Sumber Bumi yang akan melakukan pemuatan *tissue* bekas kebakaran milik PT. Pindo Deli Perawang yang berada di area SP blok 4 dalam lokasi PT. IKPP Perawang. Untuk pemuatan *tissue* tersebut Terdakwa mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari Siva Kumar Parsuraman alias Siva alias Kumar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mr. Hsu dari PT. Pindo Deli Perawang Terdakwa membawa Surat Pengantar Pengambilan Barang dan Surat Kuasa bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan mobil ke dalam area PT. Pindo Deli Perawang, Said Ramadani membuat Surat Ijin Masuk mobil disertai penjelasan bahwa pengambilan *tissue* bekas kebakaran di area blok 4 PT. Pindo Deli Perawang melalui *lotus note* yang ditembuskan kepada Mr. Hsu Chih Hoa, Siva Kumar lalu mengarahkan pengambilan *tissue* tersebut pada bagian mana saja. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan *tissue* bekas kebakaran tersebut Haripin Nababan ditugaskan oleh Siva Kumar untuk mengecek apakah mobil dari PD. Sumber Bumi telah masuk lokasi SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang, apabila mobil telah masuk maka Said Ramadani atau Haripin Nababan membuat Surat Ijin Masuk Mobil dan Surat Ijin Timbangan Kosong atas mobil yang akan memuat *tissue* bekas kebakaran, selanjutnya mobil diarahkan ke lokasi pemuatan yaitu SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya Siva Kumar menginstruksikan agar Said Ramadani atau Haripin Nababan mengarahkan operator *Forklift* untuk mengangkat *tissue* bekas kebakaran, lalu dibuat Pas Barang Keluar (PBK) secara manual untuk ditandatangani oleh Mr. Liu atau Mr. Huang Ting Seng atau Ganeshan, setelah ditandatangani PBK manual tersebut diberikan kepada sopir untuk diserahkan kepada *security* yang berada di gerbang PT. Pindo Deli Perawang. Berikutnya dilakukan penimbangan terhadap *tissue* bekas kebakaran yang dimuat dalam mobil, lalu hasil timbangan beserta *scalling* tiket diserahkan oleh Said Ramadani atau Haripin Nababan kepada Stevani atau Marta untuk dibuat Pas Barang Keluar (PBK) *system* untuk ditandatangani oleh Sukiman, Siva Kumar, Huang Teng Hsiang atau CHuang Ming Jung. Selanjutnya PBK *system* tersebut difoto kopi sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar PBK *system* asli dan foto kopinya diberikan kepada sopir dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *System* diberikan kepada Said Ramadani atau Eko dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *system* untuk Siva Kumar.

Bahwa Terdakwa setelah mengambil *tissue* berupa *tissue roll* dengan kondisi kering, basah, lembab maupun koyak lalu menyimpan *tissue* tersebut di gudang bekas pupuk yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pengangkutan *tissue* tersebut menggunakan sarana mobil *dump truck*, mobil *tronton* dan mobil *loss* bak. Bahwa dalam pelaksanaannya mobil yang Terdakwa kirim untuk memuat *tissue* tidak hanya mengambil *tissue* bekas kebakaran yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang namun juga *tissue* yang berada di jalan antara Gudang I dan Gudang II, di jalan antara Gudang 2 dan Gudang 3, di jalan antara Gudang 3 dan Gudang 4, di gudang C dekat pelabuhan, di dalam Gudang I dan gudang *Converting* yang seluruhnya bukan *tissue* bekas kebakaran dalam area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan klaim awal yang diajukan oleh PT. Pindo Deli

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang seharusnya jumlah *tissue* hasil kebakaran yang diperbolehkan untuk diambil hanya sebanyak 1906,656 ton ataupun jika berdasarkan data pada tanggal 19 November 2012 yang menyebutkan tambahan sebanyak 1010 ton maka jumlah maksimum *tissue* yang dapat diambil adalah 2917 ton. Setelah *tissue* yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang dimuat oleh PD. Sumber Bumi, Terdakwa tetap mengambil *tissue* milik PT. Pindo Deli Perawang dengan memasukkan mobil untuk mengambil *tissue* sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan *tissue* tersebut, secara berturut-turut sejak 20 Desember 2012 sampai dengan 06 Mei 2013 hingga diperoleh jumlah sebanyak 5.707 (lima ribu tujuh ratus tujuh) ton *tissue*. Jumlah 5.707 ton tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh Terdakwa selaku pemenang lelang seberat 2.917 ton maka jumlah kuantiti yang tidak setuju namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton dengan harga per ton Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT. Pindo Deli Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp6.765.750.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual sebagian *tissue* tersebut secara eceran dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SUWANTO alias ANTO KARIM bin ABDUL KARIM pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Areal Gudang *Tissue* PT. Pindo Deli dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di SP blok 4 PT. Pindo Deli dalam lokasi PT. IKPP Perawang terjadi kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya *tissue* yang ada di dalam gudang, kejadian tersebut diberitahukan kepada PT. Kali Besar Raya Utama (KBRU) selaku perantara antara PT. Pindo Deli dengan pihak Asuransi *Export* Indonesia yang ditindaklanjuti dengan *survey* ke lokasi kejadian. Pihak PT. Pindo Deli Perawang pada awalnya melakukan klaim atas kerusakan bangunan, peralatan atau mesin dan stok *tissue* sebanyak 1.906,656 ton namun pada tanggal 19 November 2012 pihak KBRU menerima data tambahan yang disampaikan atas stok *tissue* yang terbakar sebanyak 1.010 ton. Jumlah tambahan tonase yang disampaikan PT. Pindo Deli Perawang tersebut belum disahkan oleh pihak asuransi sehingga masih menjadi milik PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 pihak PT. KBRU mengundang 5 (lima) peserta lelang yang salah satunya adalah PD. Sumber Bumi yang dipimpin oleh Kov Jokowi alias Kov. Kov yang berdomisili di Jakarta menghubungi Subatman alias Robert selaku perwakilannya di Perawang untuk melakukan *survey* di PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan *survey* tersebut disepakati bahwa harga akhir yang pantas untuk ditawarkan kepada PT. KBRU adalah senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Kov sebesar lebih kurang 2% atau senilai Rp36.360.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didasarkan kemungkinan adanya calon pembeli yaitu Nganiman alias Akiong. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Kov mengajukan penawaran senilai Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada KBRU dan pada tanggal 10 Desember 2012 PD. Sumber Bumi dinyatakan sebagai pemenang tender berdasarkan surat dari KBRU dengan nomor surat No. Ref 0177/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012. Pembayaran atas tender tersebut dilakukan oleh Nganiman alias Akiong untuk PT. Pindo Deli Perawang atas nama PD. Sumber Bumi melalui Bank BCA pada tanggal 11 Desember 2012. Kemudian PT. KBRU pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan surat pengambilan *salvage fire claim* – Pindo Deli Perawang dengan surat no. ref 0182/12/2012 dan selanjutnya PD. Sumber Bumi menghubungi pihak pembeli Nganiman alias Akiong untuk menguasai pengambilan barang tersebut, secara resmi diinformasikan oleh Nganiman alias Akiong bahwa pengambilan barang tersebut agar dikuasakan kepada Terdakwa SUWANTO yang sejak awal memang berniat melakukan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender namun karena perusahaannya tidak mendapat undangan lelang maka Terdakwa memakai nama PD. Sumber Bumi dan meminjam dana kepada Nganiman alias Akiong untuk mendapatkan tender tersebut, lalu dibuatlah Surat Kuasa dari Kov Jokowi dja kepada SUWANTO tertanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dikirimkan bersama Surat Pengantar asli dari KBRU kepada Nganiman alias Akiong. Surat kuasa tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa hanya diperbolehkan mengambil jumlah dan jenis barang sesuai dengan surat dari KBRU dan wajib ada persetujuan pihak PT. Pindo Deli Perawang, selanjutnya segala macam hal dan biaya yang terjadi di lapangan, setelah pengambilan barang menjadi tanggung jawab penuh penerima kuasa.

Terdakwa melakukan pengambilan sisa *tissue* yang terbakar dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Said Ramadani yang bertugas membuat surat ijin masuk dan surat ijin penimbangan terhadap mobil PD. Sumber Bumi yang akan melakukan pemuatan *tissue* bekas kebakaran milik PT. Pindo Deli Perawang yang berada di area SP 4 blok 4 dalam lokasi PT. IKPP Perawang. Untuk pemuatan *tissue* tersebut Terdakwa mengirim data mobil dan data nama sopir, setelah mendapat ijin dari Siva Kumar Parsuraman alias Siva alias Kumar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mr. Hsu dari PT. Pindo Deli Perawang Terdakwa membawa Surat Pengantar Pengambilan Barang dan Surat Kuasa bermaksud memasukkan mobil ke dalam area PT. Pindo Deli Perawang, Said Ramadani membuat Surat Ijin Masuk mobil disertai penjelasan bahwa pengambilan *tissue* bekas kebakaran di area blok 4 PT. Pindo Deli Perawang melalui *lotus note* yang ditembuskan kepada Mr. Hsu Chih Hoa, Siva Kumar lalu mengarahkan pengambilan *tissue* tersebut pada bagian mana saja. Bahwa untuk pengambilan dan pengangkutan *tissue* bekas kebakaran tersebut Haripin Nababan ditugaskan oleh Siva Kumar untuk mengecek apakah mobil dari PD. Sumber Bumi telah masuk lokasi SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang, apabila mobil telah masuk maka Said Ramadani atau Haripin Nababan membuat Surat Ijin Masuk Mobil dan Surat Ijin Timbangan Kosong atas mobil yang akan memuat *tissue* bekas kebakaran, selanjutnya mobil diarahkan ke lokasi pemuatan yaitu SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Selanjutnya Siva Kumar menginstruksikan agar Said Ramadani atau Haripin Nababan mengarahkan operator *Forklift* untuk mengangkat *tissue* bekas kebakaran, lalu dibuat Pas Barang Keluar (PBK) secara manual untuk ditandatangani oleh Mr. Liu atau Mr. Huang Ting Seng atau Ganeshan, setelah ditandatangani PBK manual tersebut diberikan kepada sopir untuk diserahkan kepada *security* yang berada di gerbang PT. Pindo Deli Perawang. Berikutnya dilakukan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap *tissue* bekas kebakaran yang dimuat dalam mobil, lalu hasil timbangan beserta *scalling* tiket diserahkan oleh Said Ramadani atau Haripin Nababan kepada Stevani atau Marta untuk dibuat Pas Barang Keluar (PBK) *system* untuk ditandatangani oleh Sukiman, Siva Kumar, Huang Teng Hsiang atau CHuang Ming Jung. Selanjutnya PBK *system* tersebut difoto kopi sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar PBK *system* asli dan foto kopinya diberikan kepada sopir dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *System* diberikan kepada Said Ramadani atau Eko dan 1 (satu) lembar fotokopi PBK *system* untuk Siva Kumar ;

Bahwa Terdakwa setelah mengambil *tissue* berupa *tissue roll* dengan kondisi kering, basah, lembab maupun koyak lalu menyimpan *tissue* tersebut di gudang bekas pupuk yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pengangkutan *tissue* tersebut menggunakan sarana mobil *dump truck*, mobil *tronton* dan mobil *loss* bak. Bahwa dalam pelaksanaannya mobil yang Terdakwa kirim untuk memuat *tissue* tidak hanya mengambil *tissue* bekas kebakaran yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang namun juga *tissue* yang berada di jalan antara Gudang I dan Gudang II, di jalan antara Gudang 2 dan Gudang 3, di jalan antara Gudang 3 dan Gudang 4, di gudang C dekat pelabuhan, di dalam Gudang I dan gudang *Converting* yang seluruhnya bukan *tissue* bekas kebakaran dalam area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang. Berdasarkan klaim awal yang diajukan oleh PT. Pindo Deli Perawang seharusnya jumlah *tissue* hasil kebakaran yang diperbolehkan untuk diambil hanya sebanyak 1.906,656 ton ataupun jika berdasarkan data pada tanggal 19 November 2012 yang menyebutkan tambahan sebanyak 1.010 ton maka jumlah maksimum *tissue* yang dapat diambil adalah 2.917 ton. Setelah *tissue* yang berada di area SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang dimuat oleh PD. Sumber Bumi, Terdakwa tetap mengambil *tissue* milik PT. Pindo Deli Perawang dengan memasukkan mobil untuk mengambil *tissue* sisa kebakaran sesuai prosedur pengambilan *tissue* tersebut, secara berturut-turut sejak 20 Desember 2012 sampai dengan 06 Mei 2013 hingga diperoleh jumlah sebanyak 5.707 (lima ribu tujuh ratus tujuh) ton *tissue*. Jumlah 5707 ton tersebut apabila dikurangi jumlah batas kuantiti yang diperbolehkan diambil oleh Terdakwa selaku pemenang lelang seberat 2.917 ton maka jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah diambil oleh pemenang lelang adalah seberat 2790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton dengan harga per ton Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami PT. Pindo Deli Perawang adalah sebesar lebih kurang Rp6.765.750.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual sebagian *tissue* tersebut secara eceran dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Suwanto alias Anto bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar PBK;
 - 11 (sebelas) *roll tissue* reject dengan berat 207 (dua ratus tujuh) kilogram;
 - 1.031 ton 420 kilogram *tissue*

Dikembalikan kepada PT. Pindodeli Perawang

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 314/Pid.B/ 2013/PN.SIAK. tanggal 07 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Suwanto alias Anto bin Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga (*vrijspraak*) ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Suwanto alias Anto bin Abdul Karim tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - *Tissue Rol Reject* sebanyak 11 rol dengan berat keseluruhannya 207 Kg;
 - *Tissue* seberat 1031 ton 420 Kg,



Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 452 PBK (Pas Barang Keluar) No. PBK 68519 Nama Supir Adi Syahputra tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan PBK 73721 nama supir Imran tanggal 06 Mei 2013 ;

Dikembalikan kepada Jahezkiel Agustaf, sedangkan bukti surat berupa foto copy yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Email dari Pk Nath, Thomas, Argi Djoni dengan subject Fire *claim* Pindo Deli SP 4;
- Data *Tissue* blok 4 yang terbakar-SFG sebanyak 247,001 ton;
- Data *tisu* blok 4 yang terbakar-*Free Stock* 1.051,351 ton
- Kode F 608,30 ton;
- FG 1010,941 ton ;
- Undangan *tender sale fire claim* dari KBRU kepada PD. Sumber Bumi tanggal 14 November 2012;
- Surat penawaran PD. Sumber Bumi seharga Rp1.818.881.000,00 tanggal 26 November 2012 kepada PT. Kali Besar Raya Utama;
- Surat dari KBRU tanggal 10 Desember 2012 perihal Pembayaran *Tender salvage fire claim* – Pindo Deli Perawang;
- Surat dari KBRU tertanggal 13 Desember 2012 kepada PT. Pindo Deli Up : PK.Nath dan Sivakumar perihal Pengambilan *Salvage Fire Claim* - Pindo Deli Perawang ;
- Surat Kuasa PD.Sumber Bumi yaitu dari Kov Jokowi dja kepada Suwanto tanggal 13 Desember 2012 untuk mengambil dan mengangkut *salvage fire claim* – Pindo Deli Perawang ;
- Data Pengeluaran *Tissue* Periode 20 Desember 2012-06 Mei 2013 terdiri dari 452 lembar *scalling* tiket No PBK 68519 tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan No PBK 73721 tanggal 06 Mei 2013 dengan jumlah 5.707,180 ton tisu;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, serta bukti surat Terdakwa yang diajukan di persidangan berupa :

- Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. Pol : STP/78/VII/2013/Reskrim tanggal 18 Juli 2013,

Dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.SIAK yang dibuat oleh *Panitera* pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2013, Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri* Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *Pengadilan Negeri Siak* Sri Indrapura tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Negeri Siak* Sri Indrapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

14



a Tentang keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas Terdakwa SUWANTO alias ANTO bin ABDUL KARIM yang intinya :

1 Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau salah menafsirkan hukum, berkaitan dengan pengertian melawan hukum dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa data 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) ton tisu yang dikirimkan oleh PK. Nath kepada PT. KBRU (Kali Besar Raya Utama) merupakan klaim asuransi PT. Pindo Deli Perawang berdasar data stok tisu sebelum kebakaran, dari klaim tersebut asuransi baru menerima klaim sebanyak 1.906 (seribu Sembilan ratus enam) ton sedangkan sisanya yang merupakan klaim tambahan sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) ton sampai dengan sekarang masih dalam tahap verifikasi sehingga belum disetujui untuk dilelang ;
- Bahwa PT. KBRU yang selanjutnya melakukan lelang atas barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli Perawang hanyalah merupakan broker/perantara, dalam hal ini yang berhak melakukan lelang/atau menutup asuransi adalah PT. Asuransi Ekspor Indonesia selaku wakil perusahaan asuransi secara konsorsium ;
- Bahwa Terdakwa yang tidak menerima undangan lelang dari PT. KBRU mengambil alih pembayaran harga lelang barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli Perawang sebesar Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) melalui transfer ke rekening PD. Sumber Bumi, seharusnya pembayaran tersebut ditujukan ke rekening PT. Pindo Deli (halaman 51 putusan perkara *a quo*) ;
- Bahwa terhadap klaim yang diajukan PT. Pindo Deli berdasar data stok tisu sebelum kebakaran belum dilakukan verifikasi oleh lembaga penilai (*loss adjuster*) sehingga volume/tonase jumlah tisu yang akan dilelang beserta estimasi harga lelangnya belum dapat ditentukan namun Terdakwa telah mengajukan harga penawaran ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kuasa dari Kov Jokowi djaja selaku pemilik PD. Sumber Bumi untuk mengangkut keseluruhan *salvage*

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



fire claim PT. Pindo Deli menemui saksi Sivakumar yang ditunjuk PT. Pindo Deli untuk membantu pemenang lelang mengambil barang bekas kebakaran. Selanjutnya setelah melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan saksi Sivakumar, Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2012 mulai memasukkan mobil untuk mengangkut barang bekas kebakaran berupa besi, seng/atap termasuk tisu, namun Terdakwa selain mengangkut tisu bekas kebakaran di area gudang SP blok 4 yang terbakar juga mengangkut tisu diluar SP blok 4 diantaranya di jalan antara gudang WH blok I dan WH blok 2, di jalan antara gudang WH blok 2 dan WH blok 3, di jalan antara gudang WH blok 3 dan WH blok 4 serta di gudang dekat pelabuhan yang keseluruhannya merupakan tisu *reject* namun bukan bekas kebakaran, pengangkutan tersebut bersamaan dengan pengangkutan di gudang SP blok 4 dan berlangsung sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;

2 Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dalam hal ini Majelis Hakim tidak konsisten dalam mempertimbangkan perkara dengan kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain :

- Bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa hanyalah pembeli yang membeli barang bekas kebakaran yang terjadi pada gudang SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang berdasarkan adanya pelelangan, (paragraf2 halaman 53 putusan perkara *a quo*), sebelum melakukan penawaran tender barang bekas insiden kebakaran PT. Pindo Deli Perawang Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi kebakaran dan ternyata kemudian Terdakwa ada mengambil barang di jalan antara gudang 1,2 dan 3 (paragraph akhir halaman 54 putusan perkara *a quo*) yang bukan merupakan gudang SP blok 4, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, karena survey oleh Terdakwa yang hanya berstatus pembeli hanya dapat melihat lokasi dan kondisi tempat gudang yang terbakar dan hal itu belum dapat memastikan jumlah tonase tisu yang harus diambil dan tisu-tisu di lokasi mana yang harus diambil karena hal itu adalah tugas tim penilai (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi, sedangkan karyawan PT. Pindo Deli yang diberi tugas mengawasi pengambilan tisu di SP blok 4 juga tidak



mengetahui jumlah tisu yang dilelang sebagaimana keterangan saksi Haripin Nababan, saksi Rony Febri Lovina, saksi Sukirman dan saksi Hsueh Kuang Ting (halaman 55 putusan perkara *a quo*); Terdakwa selaku pembeli yang sebelumnya telah melakukan survey mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan barang bekas kebakaran saja yang berada di lokasi gudang SP blok 4 namun ketika Terdakwa mengambil tisu di lokasi-lokasi yang bukan merupakan gudang SP blok 4 dan tisu-tisu tersebut bukan bekas kebakaran, menurut Majelis Hakim bukan perbuatan melawan hukum, menurut kami adalah kesimpulan yang keliru ;

- Bahwa Terdakwa dengan memakai nama PD. Sumber Bumi akhirnya membayar harga lelang barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli Perawang sebesar Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) melalui transfer ke rekening PD. Sumber Bumi (paragraf 1 halaman 51 putusan perkara *a quo*) selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya sifat melawan hukum yang terdapat pada perbuatan Terdakwa, sebab Terdakwa hanyalah pembeli yang membeli barang bekas insiden kebakaran yang terjadi pada gudang SP blok 4 PT. Pindo Deli berdasarkan adanya pelelangan, Terdakwa telah membayar harga uang lelang tersebut yang disetorkan ke rekening PT. Pindo Deli (paragraf 1 halaman 53 putusan perkara *a quo*) ;
- Bahwa telah terdapat pertimbangan dan kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain oleh Majelis Hakim mengenai tujuan pembayaran harga lelang, apabila faktanya demikian maka akibat hukumnya juga akan berbeda.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 55 putusan perkara *a quo* "jika dilihat dari prosedur tender terhadap barang insiden kebakaran di lokasi SP 4 PT. Pindo Deli Perawang, seharusnya tender tersebut belum dapat dilakukan, karena seharusnya prosedur yang dilakukan adalah setelah PT. Pindo Deli Perawang menunjuk PT. KBRU sebagai broker asuransi yang menghubungkan dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi selanjutnya menunjuk perusahaan/tim penilai (*loss adjuster*) untuk menghitung estimasi nilai kerugian akibat



insiden kebakaran, kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh tim penilai terhadap estimasi nilai ekonomis kerugian akibat insiden kebakaran, perusahaan/tim penilai kemudian melaporkan kepada pihak PT. Pindo Deli Perawang mengenai berapa nilai estimasi nilai ekonomis kerugian yang ditimbulkan akibat insiden kebakaran tersebut, dan setelah dilaporkan dan disetujui oleh perusahaan asuransi nilai estimasi ekonomis kerugian akibat kebakaran tersebut serta telah dibayarkan klaim kepada tertanggung dalam hal ini PT. Pindo Deli Perawang sehingga status barang tersebut telah menjadi milik perusahaan asuransi barulah dapat dilakukan pelelangan dan yang melakukan pelelangan adalah perusahaan asuransi atau kuasa dari perusahaan asuransi. Bahwa berdasarkan nilai estimasi nilai ekonomis kerugian yang ditimbulkan akibat insiden kebakaran tersebut yang telah dibayarkan perusahaan asuransilah dapat secara konkrit merinci jumlah tonase barang yang dilelang, barang apa yang dilelang dsb, bukan sebaliknya seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada PT. Pindo Deli Perawang, dimana PT. KBRU yang hanya selaku broker asuransi dan bukan sebagai perusahaan penilai (bukan *loss adjuster*) yang ditunjuk perusahaan asuransi untuk melakukan perhitungan ataupun verifikasi telah melakukan pelelangan keseluruhan klaim asuransi terhadap kebakaran pada SP 4 Pindo Deli Perawang, padahal belum dilakukan perhitungan oleh tim penilai (*loss adjuster*), apalagi data klaim yang diajukan juga belum disetujui oleh perusahaan asuransi karena masih dalam proses verifikasi, sehingga dengan hanya berdasarkan data stok tisu sebelum kebakaran (*free stok*) proses pelelangan dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. KBRU yang hanya sebagai broker asuransi dan bukan tim penilai (*loss adjuster*), bukan pula sebagai perusahaan asuransi ataupun kuasa dari perusahaan asuransi, pelelangan tersebut tidaklah dapat secara konkrit atau jelas menyebutkan jumlah tonase tisu yang dilelang, lokasi-lokasi tempat barang-barang insiden kebakaran PT. Pindo Deli Perawang mana saja yang harus atau boleh diambil pada lokasi blok 4 oleh pemenang tender dalam hal ini PD. Sumber Bumi yang menguasai kepada Terdakwa, maka dengan hal-hal dan kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan karena tidak terbukti



adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa (halaman 56 putusan perkara *a quo*) ;

Bahwa dengan adanya keharusan pembelian barang bekas insiden kebakaran melalui prosedur lelang/tender sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim maka ketika dalam fakta perbuatan Terdakwa mengangkut barang bekas insiden kebakaran dan terutama tisu bukan bekas kebakaran tanpa melalui prosedur lelang seharusnya jelas merupakan tindak pidana penadahan karena ada sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yaitu ada prosedur yang seharusnya diikuti namun tidak diikuti oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa kemudian menjual tisu-tisu tersebut sehingga mendapatkan sejumlah keuntungan. Oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim adalah keliru karena bertolak belakang dengan pertimbangan dan faktanya.

3 Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyatakan Terdakwa SUWANTO alias ANTO bin ABDUL KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim yang intinya ;

1 Tentang unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan sekongkol ;

- Bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku pembeli ada mengangkut barang bekas insiden di jalan antara gudang 1, 2 dan 3 pada lokasi blok 4, Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tidak dapat dinyatakan melakukan penadahan sebab perbuatan Terdakwa sebagai pembeli yang telah membeli kemudian mengangkut barang-barang tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yakni melalui tender terbuka, uang lelang telah dibayarkan ke rekening PT. Pindo Deli Perawang, dalam pengangkutan barang-barang tersebut Terdakwa telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku pada PT. Pindo Deli Perawang dalam proses pengangkutan barang mulai dari mobil hendak masuk ke lokasi PT. Pindo Deli Perawang yaitu telah ada IML (Izin Masuk Lokasi) sampai mobil ke luar lokasi membawa barang yang diangkut yaitu dibuat PBK, pengambilan barang diawasi dan yang memuat tisu ke mobil Terdakwa bukan dilakukan Terdakwa melainkan dilakukan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



dengan menggunakan alat berat yang dioperasikan oleh orang/karyawan PT. Pindo Deli Perawang, sehingga untuk itu Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan karena itu Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan.

- Sehingga dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berperan apa-apa didalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sivakumar alias Siva yakni "penggelapan yang terjadi karena hubungan kerja secara berlanjut", dengan kata lain tidak ada unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (dolus) ataupun berupa kealpaan (culpa) ditemukan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan sekongkol" tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga ;
- 2 Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki tisu milik PT. Pindo Deli Perawang secara melawan hukum dengan mengambil barang tisu di blok 4 tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Pindo Deli Perawang selaku pemilik, sebab pengambilan seluruh tisu oleh Terdakwa di blok 4 sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai prosedur yaitu sebelum Terdakwa memasukkan mobil ke lokasi kebakaran, Terdakwa terlebih dahulu mengurus IML (Izin Masuk Lokasi) yang ditandatangani oleh orang PT. Pindo Deli Perawang yang bertugas untuk itu, mengurus izin timbangan kosong, serta ada PBK (Pas Barang Keluar) yang dibuat dan ditandatangani oleh orang PT. Pindo Deli Perawang yang ditugaskan untuk itu juga, yaitu PBK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Harifin Nababan, Jasmianto, Stevani dan Sukirman, serta selama pengambilan barang-barang bekas kebakaran juga diawasi oleh orang PT. Pindo Deli Perawang diantaranya diawasi Harifin Nababan, Eko Budi Purwanto dan orang yang menunjuk barang yang akan diangkut adalah orang atau karyawan PT. Pindo Deli serta alat berat untuk mengangkut tisu yang akan diangkut ke mobil Terdakwa juga dari alat PT. Pindo Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang, ada pembayaran oleh Terdakwa atas lelang yang dilaksanakan PT. KBRU yang disetorkan oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening PT. Pindo Deli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Alternatif pertama ini tidak terpenuhi.

3 Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- Bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesengajaan atau pun maksud dari Terdakwa untuk memiliki ataupun menguasai tisu milik PT. Pindo Deli Perawang secara melawan hukum sebab pengambilan seluruh tisu oleh Terdakwa di blok 4 telah dilakukan sesuai prosedur yaitu sebelum Terdakwa memasukkan mobil terlebih dahulu mengurus IML (Izin Masuk Lokasi) yang ditandatangani oleh orang PT. Pindo Deli Perawang yang bertugas untuk itu, mengurus izin timbangan kosong, serta ada PBK (Pas Barang Keluar) yang dibuat dan ditandatangani oleh orang PT. Pindo Deli Perawang yang ditugaskan untuk itu juga, yaitu PBK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Harifin Nababan, Jasfianto, Stevani dan Sukirman, serta selama pengambilan barang-barang bekas kebakaran juga diawasi oleh orang PT. Pindo Deli Perawang diantaranya diawasi Harifin Nababan, Eko Budi Purwanto dan orang yang menunjuk barang yang akan diangkut adalah orang atau karyawan PT. Pindo Deli serta alat berat untuk mengangkut tisu yang akan diangkut ke mobil Terdakwa juga dari alat PT. Pindo Deli Perawang, ada pembayaran oleh Terdakwa atas lelang yang dilaksanakan PT. KBRU yang disetorkan oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening PT. Pindo Deli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Alternatif kedua ini tidak terpenuhi.

- a Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah menyatakan Terdakwa SUWANTO alias ANTO bin ABDUL KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kami tidak sependapat dan kami pada tanggal 16 Oktober 2013 telah menuntut

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SUWANTO alias ANTO bin ABDUL KARIM bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif dengan alasan-alasan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim meskipun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku pembeli ada mengangkut barang bekas insiden di jalan antara gudang 1, 2 dan 3 pada lokasi blok 4, Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tidak dapat dinyatakan melakukan penadahan sebab perbuatan Terdakwa sebagai pembeli yang telah membeli kemudian mengangkut barang-barang tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yakni melalui tender terbuka, uang lelang telah dibayarkan ke rekening PT. Pindo Deli Perawang, dalam pengangkutan barang-barang tersebut Terdakwa telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku pada PT. Pindo Deli Perawang dalam proses pengangkutan barang mulai dari mobil hendak masuk ke lokasi PT. Pindo Deli Perawang yaitu telah ada IML (Izin Masuk Lokasi) sampai mobil keluar lokasi membawa barang yang diangkut yaitu dibuat PBK, pengambilan barang diawasi dan yang memuat tisu ke mobil Terdakwa bukan dilakukan Terdakwa melainkan dilakukan dengan menggunakan alat berat yang dioperasikan oleh orang/karyawan PT. Pindo Deli Perawang, sehingga untuk itu Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan karena itu Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan.
- Sedangkan menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta di persidangan, seperti yang telah kami uraikan pada surat tuntutan kami pada tanggal 16 Oktober 2013, sesuai keterangan saksi-saksi :
 - Benar telah terjadi kebakaran di gudang SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang pada tanggal 12 Oktober 2012, yang terbakar adalah stok tisu, besi, pulp dan bangunan ;
 - Bahwa terkait kejadian kebakaran tersebut Sivakumar Parasuraman melalui meeting yang diadakan setelah kejadian ditunjuk oleh Hsueh Kuang Ting alias Andy Hsue (Kepala Pabrik PT. Pindo Deli Perawang)) untuk mengurus klaim asuransi tisu bekas kebakaran berkoordinasi



dengan PK. NATH selaku perantara PT. Pindo Deli dengan PT. Kali Besar Raya Utama (PT. KBRU) yang menjadi broker asuransi dan membantu pemenang lelang dalam pengambilan tisu bekas kebakaran ;

- Bahwa PT. KBRU selanjutnya menjadi perantara antara PT. Pindo Deli dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk melakukan lelang ;
- Bahwa PT. KBRU selanjutnya membuat undangan lelang yang ditujukan kepada beberapa rekanan salah satunya PD. Sumber Bumi dengan direkturnya Kov Jokowiidjaja ;
- Bahwa Terdakwa berminat untuk melakukan pembelian barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli tersebut lalu mencari informasi tentang lelang barang bekas kebakaran tersebut namun Terdakwa tidak mendapat undangan lelang ;
- Bahwa oleh Sdr. Subatman Terdakwa diajak melakukan survey ke lokasi kebakaran di gudang SP blok 4 PT. Pindo Deli, saat itu nampak yang terbakar adalah bangunan, besi, pulp, spandek dan tisu ;
- Bahwa Sdr. Subatman melakukan survey atas permintaan Kov Jokowiidjaja yang perusahaannya yaitu PD. Sumber Bumi mendapat undangan lelang namun karena Kov berada di Jakarta mewakilkannya kepada Sdr. Subatman yang berada di Perawang ;
- Bahwa Terdakwa berminat untuk membeli barang bekas kebakaran tersebut melalui lelang sehingga oleh Sdr. Subatman Terdakwa diperkenalkan dengan Kov Jokowiidjaja selaku pemilik PD. Sumber Bumi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Subatman menyampaikan kepada Kov Jokowiidjaja bahwa ia menaksir barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli dengan harga Rp1.818.881.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa karena Kov Jokowiidjaja tidak sanggup membayar harga lelang yang tinggi sehingga Kov menerima tawaran Terdakwa yang hendak mengambil alih pembayaran dengan fee bagi Kov sebesar 2 % yaitu lebih kurang Rp36.360.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Nganiman alias Akiong untuk membayar harga lelang tersebut dengan status pinjaman/hutang dan telah dibayar melalui transfer oleh Nganiman ;
- Bahwa setelah PD. Sumber Bumi dinyatakan sebagai pemenang lelang, Kov jokowidjaja membuat Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut keseluruhan *salvage fire claim* Pindo Deli Perawang berdasar Surat Pengantar Pengambilan Salvage dari PT. KBRU ;
- Bahwa yang dimaksud keseluruhan *salvage fire claim* Pindo Deli tersebut adalah sesuai list jumlah yang didaftarkan PT. Pindo Deli sebagai klaim asuransi ;
- Bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh KBRU sebagaimana keterangan saksi Argi Djoni menyatakan bahwa hanya tisu dan besi bekas kebakaran yang rusak saja yang boleh diambil tanpa ditentukan jangka waktunya dan asuransi hanya bertanggungjawab sebatas klaim yang diajukan atas tisu yang terbakar, diluar jumlah yang diklaim bukan tanggungjawab asuransi lagi ;
- Bahwa Sivakumar Parasuraman pada bulan Oktober tahun 2012 telah mengirimkan data jumlah stok tisu sebelum kebakaran sebanyak lebih kurang 1.906 (seribu sembilan ratus enam) ton sebagai klaim asuransi dan pada bulan November tahun 2012 mengirimkan data jumlah tisu sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) ton sebagai klaim tambahan, jumlah itulah yang merupakan list yang diklaim oleh PT. Pindo Deli Perawang ;
- Bahwa Terdakwa lalu menemui pihak PT. Pindo Deli untuk mengambil barang bekas kebakaran yang dilelang, sebagaimana lelang bekas kebakaran PT. Univenus pada lelang bekas kebakaran PT. Pindo deli ini Terdakwa juga diarahkan oleh PT. KBRU untuk berkoordinasi dengan Sivakumar (Terdakwa sebelumnya merupakan pemenang lelang tisu bekas kebakaran PT. Univenus yang terbakar pada tanggal 24 Mei 2012) ;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembicaraan dengan Sivakumar Terdakwa mulai memasukkan mobil ke PT. Pindo Deli untuk mengangkut barang bekas kebakaran berupa besi, seng dan tisu ;



- Bahwa sesuai standar perusahaan, pengangkutan tisu tersebut dilakukan dengan prosedur Izin Masuk Lokasi (IML) dan Pass Barang Keluar dan karyawan yang mengurus pembuatan IML maupun PBK dalam pengangkutan barang bekas kebakaran bekerja atas instruksi dari Sivakumar, perbuatan Sivakumar sendiri lebih banyak dilakukan tanpa sepengetahuan pihak manajemen perusahaan karena manajemen telah menunjuk Sivakumar untuk mengkoordinir pengurusan klaim asuransi tisu bekas kebakaran dan membantu pemenang lelang dalam pengambilan tisu bekas kebakaran sehingga segala sesuatu yang timbul dalam masalah pengurusan klaim asuransi maupun pengambilan barang bekas kebakaran menjadi tanggung jawab Sivakumar, dalam kedudukannya tersebut Sivakumar memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap tisu bekas kebakaran yang dipercayakan kepadanya termasuk meminta Terdakwa untuk mengangkut tisu melebihi jumlah yang dibenarkan termasuk tisu bukan bekas kebakaran di luar lokasi gudang yang terbakar, sebagaimana keterangan saksi Haripin Nababan dan Rony Febri Lovina bahwa ada tisu bukan bekas kebakaran yang berada di jalan antara gudang 1 dan gudang 2, di jalan antara gudang 2 dan gudang 3, di jalan antara gudang 3 dan 4, bahkan menurut Eko Budi Purwanto juga dilakukan pengambilan tisu di gudang C dekat pelabuhan, pengambilan tisu bukan bekas kebakaran tersebut dilakukan atas instruksi Sivakumar dan Sivakumar selalu mengatakan hal tersebut telah diketahui oleh manajemen, padahal saksi Andy Hsue selaku Kepala Pabrik tidak pernah menerima laporan dari Sivakumar mengenai pengambilan tisu bukan bekas kebakaran di luar area SP blok 4 yang mengalami kebakaran ;
- Bahwa pengambilan tisu terus berlangsung sejak bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 sehingga Terdakwa mendapatkan tisu sebanyak lebih dari 5.000 (lima ribu) ton, sesuai rekap data 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar Pass Barang Keluar (PBK) jumlah tisu yang Terdakwa bawa dari PT. Pindo Deli adalah sebanyak lebih kurang 5.707 (lima ribu tujuh ratus tujuh) ton ;
- Bahwa berdasarkan jumlah pengambilan tisu sesuai rekap PBK telah terdapat selisih jumlah sebanyak lebih kurang 2.790 (dua ribu tujuh ratus

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



sembilan puluh) ton tisu yang dibawa oleh Terdakwa dari PT. Pindo Deli, kelebihan pengambilan jumlah tisu tersebut tidak Terdakwa catat, tidak Terdakwa perhitungkan nilai ekonomisnya dan tidak Terdakwa bayar lebihnya sehingga merupakan keuntungan bagi Terdakwa dan di sisi lain menimbulkan kerugian bagi PT. Pindo Deli Perawang ;

- Bahwa sepanjang pengalaman Terdakwa apabila tisu bekas kebakaran tidak dilelang maka tisu tersebut tidak dapat diambil dan diangkut dari PT. Pindo Deli, tisu yang ada di PT. Pindo Deli tidak dapat dijual tanpa prosedur lelang ;
- Bahwa dari jumlah kuantiti yang tidak disetujui namun telah dibawa oleh Terdakwa seberat 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton, sebanyak 1.031 (seribu tiga puluh satu) ton 627 (enam ratus dua puluh tujuh) kilogram telah disita penyidik dari gudang milik Terdakwa sehingga sisanya 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) ton 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) kilogram dengan harga per ton Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan kerugian yang dialami PT. Pindo Deli Perawang yaitu sebesar lebih kurang Rp4.264.054.500,00 (empat miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Dan kami berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan menjelaskan adanya keterlibatan Terdakwa dengan saksi Sivakumar, yang mana Terdakwa telah menerima Surat Kuasa dari Kov Jokowi Djaja selaku Direktur PD. Sumber Bumi untuk mengambil dan mengangkut keseluruhan *salvage fire claim* Pindo Deli Perawang berdasarkan Surat Pengantar Pengambilan *salvage* dari PT. Kali Besar Raya Utama, sedangkan Surat Pengantar Pengambilan *Salvage Fire Claim* yang menyatakan PD. Sumber Bumi sebagai pemenang lelang barang bekas kebakaran tidak dapat dilepaskan begitu saja dari surat penawaran lelang yang diajukan Kov Jokowi Djaja dimana PD. Sumber Bumi mengajukan penawaran atas barang berupa bangunan, pulp dan finished goods bekas kebakaran yang jumlahnya sesuai list dari asuransi, list dari asuransi tersebut berasal dari klaim yang diajukan oleh PT. Pindo Deli, dalam hal ini saksi Sivakumar (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku penanggungjawab klaim asuransi barang bekas kebakaran PT. Pindo Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan klaim atas tisu bekas kebakaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 18 Oktober 2012 sebanyak 1.906,656 (seribu sembilan ratus enam koma enam ratus lima puluh enam) ton dan pada tanggal 19 November 2012 terdapat data tambahan atas stok tisu yang terbakar sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) ton sehingga total tisu bekas kebakaran yang diklaim kepada asuransi adalah sebanyak lebih kurang 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) ton, secara logika seharusnya PT. Pindo Deli tidak mengeluarkan tisu melebihi jumlah yang diklaimnya, dalam hal ini perbuatan Sivakumar mengeluarkan tisu melebihi jumlah klaim asuransi untuk diangkut oleh pemenang lelang diluar sepengetahuan dan diluar tanggungjawab pihak manajemen PT. Pindo Deli. Pihak asuransi yang diwakili oleh KBRU sebagaimana keterangan saksi Argi Djoni menyatakan bahwa hanya tisu dan besi bekas kebakaran yang rusak saja yang boleh diambil tanpa ditentukan jangka waktunya dan asuransi hanya bertanggungjawab sebatas klaim yang diajukan atas tisu yang terbakar, diluar jumlah yang diklaim bukan tanggungjawab asuransi lagi, sebagaimana keterangan saksi PK. NATH, saksi Sivakumar dan saksi Argi Djoni jumlah klaim atas tisu yang terbakar adalah 2.917 (dua ribu Sembilan ratus tujuh belas ton) yang datanya dikirim oleh saksi Sivakumar selaku penanggungjawab klaim asuransi barang bekas kebakaran yang ditunjuk oleh perusahaan ;

Bahwa pengambilan tisu dengan prosedur Izin Masuk Lokasi (IML) dan Pass Barang Keluar merupakan standar perusahaan dan karyawan yang mengurus pembuatan IML maupun PBK dalam pengangkutan barang bekas kebakaran bekerja atas instruksi dari Sivakumar, perbuatan Sivakumar sendiri lebih banyak dilakukan tanpa sepengetahuan pihak manajemen perusahaan karena manajemen telah menunjuk Sivakumar untuk mengkoordinir pengurusan klaim asuransi tisu bekas kebakaran dan membantu pemenang lelang dalam pengambilan tisu bekas kebakaran sehingga segala sesuatu yang timbul dalam masalah pengurusan klaim asuransi maupun pengambilan barang bekas kebakaran menjadi tanggung jawab Sivakumar, dalam kedudukannya tersebut Sivakumar memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap tisu bekas kebakaran yang dipercayakan kepadanya termasuk meminta Terdakwa untuk mengangkut tisu melebihi jumlah yang dibenarkan termasuk tisu bukan bekas kebakaran di luar lokasi gudang yang terbakar, sebagaimana keterangan saksi Haripin Nababan dan Rony Febri Lovina bahwa ada tisu bukan bekas kebakaran yang berada di jalan antara gudang 1 dan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang 2, di jalan antara gudang 2 dan gudang 3, di jalan antara gudang 3 dan 4, bahkan menurut Eko Budi Purwanto juga dilakukan pengambilan tisu di gudang C dekat pelabuhan (keterangan Eko Budi Purwanto tidak dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim, padahal dalam tuntutan Penuntut Umum secara jelas disebutkan sebagaimana catatan basil persidangan). Selain tisu-tisu tersebut bukan bekas kebakaran, lokasinya juga jauh dari gudang yang terbakar sehingga pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan tisu-tisu tersebut masih dalam blok 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan (denah lokasi gudang terlampir), saksi-saksi tidak ada memberikan keterangan yang berupa pembenaran untuk mengambil tisu bukan bekas kebakaran di dekat lokasi gudang yang terbakar ;

Laporan yang disampaikan Sivakumar kepada pimpinan perusahaan yaitu Andy Hsue hanya sebatas laporan lisan pada saat pemenang lelang akan mengambil barang yang dilelang yaitu tisu bekas kebakaran, Sivakumar tidak ada melaporkan kepada manajemen perusahaan mengenai pengambilan tisu bukan bekas kebakaran dan material lain bekas kebakaran diluar SP blok 4 sehingga ketika terjadi pengambilan melebihi tonase yang dilelang pihak manajemen dan pimpinan perusahaan tidak mengetahuinya. Dalam hal ini karena Terdakwa juga mendapatkan keuntungan atas pengangkutan tisu yang melebihi jumlah list asuransi maka Terdakwa juga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jumlah kelebihan pengambilan tisu tidak Terdakwa catat, tidak Terdakwa perhitungkan nilai ekonomisnya dan tidak Terdakwa bayar lebihnya sehingga merupakan keuntungan bagi Terdakwa dan pada sisi lain menimbulkan kerugian bagi PT. Pindo Deli Perawang ;

Bahwa kategori tisu *reject* sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim yaitu bukan tisu finished good/bukan tisu siap ekspor/harus didaur ulang), tisu rusak, lapuk, yang sudah terkena air (basah) akibat pemadaman air, berbau asap dan busuk adalah kesimpulan yang berlebihan, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari atau didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, karena tisu *reject* yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah tisu *reject* bekas kebakaran yaitu tisu *reject* yang terbakar karena berada di dalam gudang SP blok 4 (selanjutnya disebut tisu *reject* bekas kebakaran) serta tisu *reject* bukan bekas kebakaran yang sejak lebih kurang 6 (enam) bulan sebelum kebakaran telah diletakkan di jalan antara gudang WH blok 1 dan gudang WH blok 2, di jalan antara gudang WH blok 2 dan gudang WH blok 3, di jalan antara gudang WH blok 3 dan gudang WH blok 4, tisu *reject* bekas kebakaran dengan tisu *reject* bukan



bekas kebakaran tersebut nilai ekonomisnya berbeda, sesuai Surat pernyataan pemenang lelang yang boleh diambil pemenang lelang adalah tisu *reject* bekas kebakaran (*salvage fire claim*) :

Bahwa prosedur tender terhadap barang insiden kebakaran di lokasi SP blok 4 PT. Pindo Deli Perawang yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* merupakan kesimpulan yang diambil Majelis Hakim sendiri tanpa didasarkan fakta persidangan karena tidak didukung oleh keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat maupun petunjuk, saksi Argi Djoni selaku pihak PT. KBRU yang merupakan wakil dari perusahaan asuransi secara konsorsium tidak menjelaskan dalam keterangannya di persidangan mengenai prosedur tender yang dimaksud, saksi Argi Djoni hanya menerangkan mengenai tisu dan besi bekas kebakaran yang rusak saja yang boleh diambil tanpa ditentukan jangka waktunya dan asuransi hanya bertanggungjawab sebatas klaim yang diajukan atas tisu yang terbakar, diluar jumlah yang diklaim bukan tanggungjawab asuransi lagi.

Bahwa selain jumlah tisu bekas kebakaran sesuai list asuransi sebanyak 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) ton, tisu yang Terdakwa angkut sebanyak lebih kurang 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) ton bukan berasal dari gudang yang terbakar melainkan berada di jalan antara gudang WH blok 1 dan gudang WH blok 2, di jalan antara gudang WH blok 2 dan gudang WH blok 3, di jalan antara gudang WH blok 3 dan gudang WH blok 4 bahkan di gudang dekat pelabuhan, tisu-tisu tersebut meskipun *reject* namun bukan bekas kebakaran sehingga masih memiliki nilai ekonomis cukup tinggi sehingga ketika Sivakumar menginstruksikan kepada Terdakwa untuk dimuat seolah-olah sebagai tisu yang telah dilelang jelas merupakan kerugian bagi PT. Pindo Deli dan karena sebagian tisu tersebut telah Terdakwa jual sehingga memberikan keuntungan bagi Terdakwa maka Terdakwa dapat dimintai' pertanggungjawaban atas tindak pidana turut serta melakukan penadahan secara berlanjut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain mendukung unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014



Dengan semua alasan-alasan kami di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah salah melakukan : Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa tidak ternyata memenuhi unsur tindak pidana penadahan karena Terdakwa selaku pembeli barang bekas insiden kebakaran sesuai dengan prosedur yaitu melalui tender terbuka dan uang lelang sudah dibayarkan ke rekening PT. Pindo Deli Perawang dan Terdakwa mengangkut barang-barang sesuai seluruh prosedur yang ditentukan pada PT. Pindo Deli Perawang, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- 3 Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 168 K/Pid/2014

